

Kolmesataa yhtä vastaan

Miksi suomalainen virkamies ei pönötä – valvontavallan historia, kulttuuri ja käyttö

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 2.0 · 19. elokuuta 2026 · RAJAMAA-sarjan taustatyötä

Lukijalle

Kysymys, josta tämä katsaus alkaa, on tyhmä vain näennäisesti: *miksi suomalainen virkamies ei pönötä?*

Se ei ole itsestäänselvyys. Maailmassa on runsaasti maita, joissa virkapuku tarkoittaa etäisyyttä, joissa titeli on osa puhuttelua ja joissa tarkastuksen tarkoitus on osoittaa kuka on kuka. Suomessa se on poikkeus, ja poikkeus vaatii selityksen.

Selitys on historiallinen, ja se on tarkalleen päinvastainen kuin voisi olettaa.

Venäläisessä hallintoperinteessä virkamiehen arvo tuli virasta. Pietari Suuren vuoden 1722 arvotaulukko järjesti koko valtakunnan palveluksen neljääntoista arvoluokkaan, ja *tšin* eli arvo määritteli puhuttelun, puvun ja aseman. Gogolin *Reviisori* on tämän järjestelmän pysyvä muistomerkki: koko komedia lepää sen varassa, että virkamiehet pelkäävät tarkastajaa *ylhäältä* eivätkä kansalaisia alhaalta. Vastuu kulkee ylöspäin. Kansalainen on se, jonka edessä esiinnyttään.

Suomessa kävi toisin, ja syy on se että täällä lain noudattamisesta tuli vastarintaa.

Kun helmikuun manifesti 1899 asetti yleisvaltakunnallisen lainsäädäntöjärjestyksen ja kenraalikuvernööri Bobrikov sai myöhemmin diktaattorin valtuudet, suomalaiset virkamiehet joutuivat valitsemaan. Perustuslailliseksi kutsuttu suunta katsoi, ettei laittomina pidettyjä määräyksiä tullut panna toimeen lainkaan – ja ne virkamiehet, jotka kieltäytyivät, erosivat tai erotettiin. Tilalle nimitettiin myöntöväisyyksien miehiä.

Tästä seuraa asetelma, joka on tämän katsauksen historiallinen ydin:

Suomalaisessa perinteessä virkamiehen valta ei tule esimieheltä vaan laista – ja jos esimies käskee lain vastaisesti, virkamiehen tehtävä on kieltäytyä. Laillisuus ei ole täällä alistumisen muoto vaan sen vastakohta. Se on vastarinnan muoto, ja se opittiin tilanteessa, jossa siitä maksettiin viralla.

Ja kun virkamiehen arvo tulee laista eikä virasta, pönöttäminen menettää tarkoituksensa. Ei ole mitään osoitettavaa. Toimivaltuus on kirjoitettu johonkin, ja jokainen voi lukea sen.

Sama logiikka näkyy siinä laitoksessa, jonka kulttuuria olen itse ollut nuorena katsomassa. Rajavartiolaistoksen kolmesta arvosta – ammattitaito, luotettavuus, yhteistyökyky – rajavartijat itse nimeävät *luotettavuuden* yksimielisesti tärkeimmäksi. Ja laitoksella on erikoinen historiallinen tausta: kylmän sodan vuosina rajalta ei saanut kuulua uutisia lainkaan, koska suhteet olivat herkäät. Laitos vaikenä valtiovallan ohjeen mukaisesti, ja siitä syntyi myytti ”salavartiolaistoksesta”.

Kokonainen sukupolvi kasvatettiin organisaatiossa, jossa näkyminen oli riski. Sellaisessa laitoksessa ei kehity esiintymisen kulttuuria. Kehittyy kulttuuri, jossa työ tehdään ja siitä ei puhuta – ja jossa mies rajavartioasemalla on samalla naapuri, jonka on tultava toimeen kylän kanssa vielä huomenna.

Tämä katsaus käsittelee sitä, mitä tuosta perinnöstä seuraa käytännössä: miten valvontavalta on rakennettu, mikä sitä rajoittaa, miksi valvonta lepää valvottavien varassa – ja mikä poliisin ympärillä on tällä hetkellä oikeasti kriisissä ja mikä ei.

Yksi asia kannattaa tietää etukäteen. Suomalaisten luottamus poliisiin on 91–92 prosenttia, eivätkä toistuvat kohut ole sitä juuri liikuttaneet. Mutta kokonaisluku peittää jakauman: työttömien luottamus on 77 prosenttia. **Legitimiteetti on ohuin siellä, missä valtaa käytetään eniten.** Ja se on se luku, jota kannattaa katsoa.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee julkisen valvontavallan käyttöä kolmesta näkökulmasta: hallintokulttuurin historiallisesta muotoutumisesta, toimivaltuuksien oikeudellisesta rakenteesta ja valvonnan legitimiteetin taloudesta. Historiallinen argumentti on, että suomalaisen virkamieskulttuurin ko-

rostunut lakisidonnaisuus ja vähäeleisyys selittyvät autonomian ajan loppuvuosien kokemuksella, jossa lainmukaisuuden puolustaminen oli vastarintaa hallitsijan mielivaltaa vastaan: virkamiehet, jotka kieläytyivät toimeenpanemasta laittomina pitämiään määräyksiä, menettivät virkansa. Tämä kääntää päinvastoin sen asetelman, jossa virkamiehen arvo johdetaan virasta ja vastuu kulkee ylöspäin. Rajavartioloitoksen tapauksessa vähäeleisyyttä vahvistaa kylmän sodan aikainen julkisuuskielto sekä toiminnan paikallisuus. Oikeudellisesti tarkastellaan kalastuksenvilvontaa esimerkkinä julkisen vallan käytöstä muun kuin viranomaisen toimesta; vuoden 2012 uudistuksessa toimivaltuuksia laajennettiin lievempään suuntaan ja samanaikaisesti rajattiin niiden käyttäjäjoukkoa. Legitimiteetin osalta keskeinen havainto on, että valvontakapasiteetin ja valvottavien suhde tekee vapaaehtoisesta noudattamisesta ja ilmoitusalttiudesta järjestelmän kantavan rakenteen. Poliisia koskeva luku erottaa toisistaan luottamuksen tason (91–92 %, vakaa) ja luottamuksen jakauman (työttömillä 77 %), ja esittää, että jälkimmäinen on se muuttuja, jota nykyinen mittaristo ei seuraa.

Avainsanat: julkinen valta, virkavastuu, hallinnon oikeusperiaatteet, hallintokulttuuri, legitimiteetti, luottamus, laillisuusperinne.

Käsitteet

Toimivaltuus	Laissa säädetty oikeus tehdä jokin toimenpide. Aina rajattu: kuka, missä, millä edellytyksillä.
Julkisen vallan käyttö	Toiminta, jossa puututaan yksityisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Laissa säädettyin edellytyksin sitä voi käyttää myös muu kuin viranomainen.
Virkavastuu	Korotettu oikeudellinen vastuu tehtävän hoitamisesta; virkarikoksista säädetään rikoslain 40 luvussa. Koskee myös julkista valtaa käyttävää yksityistä.
Tšin	Venäjän vuoden 1722 arvotaulukon mukainen virka-arvo, joka määrittä puhuttelun ja aseman.
Laillisuuskanta	Autonomian ajan perustuslaillisten linja: laittomina pidettyjä määräyksiä ei tule panna toimeen.
Hallintokantelu	Ilmoitus laillisuusvalvojalle epäasianmukaisesta menettelystä. Maksuton; ei ole muutoksenhakekeino.
Julkisuusperiaate	Viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia; salassapito on poikkeus, joka on perusteltava.
Maalittaminen	Järjestäytynyt tai joukkoistettu häirintä yksittäistä henkilöä kohtaan, usein hänen tehtävänsä vuoksi.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on kolmiosainen: *miksi suomalainen hallintokulttuuri on sellainen kuin on, miten valvontavalta on oikeudellisesti rakennettu, ja mistä valvonnan toimivuus tosiasiallisesti riippuu?*

Rajaus. Katsaus ei käsittele yksittäisiä tapauksia, vireillä olevia asioita eikä minkään nimetyn henkilön toimintaa. Se on kirjoitettu johtamisen ja järjestelmäanalyysin näkökulmasta; kirjoittaja ei ole juristi eikä historioitsija, ja lakiviittaukset ovat suuntaa antavia. Historialliset osuudet nojaavat yleisiin, julkisiin lähteisiin ja ovat tulkintoja, eivät historiantutkimusta.

2. Kaksi perinnettä: arvo virasta vai laista

Hallintokulttuurit eroavat siinä, mistä virkamiehen auktoriteetti johdetaan.

Arvo virasta	Arvo laista
Auktoriteetti seuraa asemasta hierarkiassa	Auktoriteetti seuraa toimivaltuudesta
Vastuu kulkee ylöspäin esimiehelle	Vastuu kulkee lakiin ja sen valvojalle
Puhuttelu ja ulkoiset merkit kantavat asemaa	Toimivaltuus on kirjoitettu ja luettavissa
Kansalainen on se, jonka edessä esiinnyttään	Kansalainen on se, jota varten tehtävä on
Esimiehen käsky riittää perusteeeksi	Esimiehen käsky ei oikeuta lainvastaiseen

Taulukko 1. Kaksi ideaalityyppiä. Todelliset hallinnot ovat sekoituksia, eikä kumpikaan esiinny puhtaana.

Venäjän keisarikunnan hallinto rakentui vuoden 1722 arvotaulukolle, joka jakoi valtion palveluksen neljään luokkaan. Arvo eli *tšin* määrittä puhuttelun ja aseman, ja sana *tšinovnik* tarkoittaa kirjaimellisesti arvon haltijaa.

Kirjallisuuden pysyvä havainto tästä on Gogolin *Reviisori* (1836): pikkukaupungin virkamiehet luulevat sattumalta saapunutta nuorukaista pääkaupungin tarkastajaksi ja lahjoivat häntä kilpaa. Komedialle toimii vain siksi, että **virkamiehet pelkäävät ylhäältä tulevaa tarkastusta eivätkä lainkaan niitä ihmisiä, joita he hallitsevat**.

Tämä ei ole moraalinen huomautus vaan rakenteellinen. Kun vastuu kulkee yksinomaan ylöspäin, kansalaisen tyytyväisyydellä ei ole mekanismia, jolla se vaikuttaisi mihinkään – ja silloin esiintyminen kansalaiselle on rationaalista, koska sen ainoa tarkoitus on osoittaa asema.

3. Routavuodet: kun lain noudattamisesta tuli vastarintaa

Suomen suuriruhtinaskunta peri Ruotsin ajan lait ja hallinnon. Kysymys siitä, mikä on laillista, oli siten alusta asti myös kysymys siitä, mikä on suomalaista.

Helmikuun manifesti 15.2.1899 asetti yleisvaltakunnallisen lainsäädäntöjärjestyksen ja käynnisti routavuodet^[1]. Reaktio jakaantui:

- **Perustuslailliset** katsoivat, ettei laittomina pidettyjä keisarin antamia lakeja ja asetuksia tullut noudattaa lainkaan. Heidän asennemaailmansa nojasi *legalismiin*, ja keinona oli passiivinen vastarinta^[2].
- **Myöntäväiset** katsoivat, että osasta oikeuksia voitiin luopua väliaikaisesti paremman välttämiseksi.

Ratkaisevaa tämän katsauksen kannalta on se, mitä perustuslaillisille virkamiehille tapahtui: **he erosivat tai heidät erotettiin, koska he kieltäytyivät toimeenpanemasta laittomina pitämiään määräyksiä**^[2]. Bobrikovin saatua diktaattorin valtuudet seurasi vangitsemisia, karkotuksia, virasta erottamisia ja lehtien lakkauttamisia^[3].

Suureen adressiin kerättiin 522 931 nimeä^[4]. Se ei tuottanut tulosta, mutta se määritteli asetelman: kansa ja sen virkamiehet vetosivat lakiin hallitsijaa vastaan.

Tästä syntyy suomalaisen virkamieskulttuurin perusasetelma. Lain noudattaminen ei ole täällä kuuliaisuutta vallalle vaan sen rajoittamista. Virkamies ei ole esimiehensä edustaja kansalaiselle päin; hän on lain edustaja *molempiin* suuntiin.

Ja siitä seuraa suoraan se, miksi ei pönötetä. **Kun auktoriteetti tulee laista, sitä ei tarvitse esittää, koska se on kirjoitettuna olemassa riippumatta siitä, miltä sen käyttäjä näyttää.** Pönöttäminen olisi merkki siitä, että auktoriteetti tarvitsee tukea muualta – ja juuri se olisi epäilyttävää.

Varaus, joka on sanottava. Perinne ei ole ollut katkeamaton eikä puhdas. Sisällissodan jälkeen 1918 perustettiin valtiorikos oikeuksia tavalla, jota on pidetty silloisen hallitusmuodon vastaisena, ja rikoslakia sovellettiin poliittisesti värittyneesti; oikeusvaltiolliset puolueettomuuden ja yhdenvertaisuuden ideaalit kärsivät^[5]. Perinne on siis saavutus eikä ominaisuus, ja saavutus voidaan menettää.

4. Rajavartiolaitos: laitos joka opetteli olemaan näkymättä

Rajavartiolaitos perustettiin 21.3.1919 sotilaallisesti järjestetyksi joukoksi sisäasiainministeriön alaisuuteen^[6]. Sen arvot ovat ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky^[7].

Arvoista kiinnostavin havainto ei ole niiden luettelo vaan niiden järjestys henkilöstön omissa käsityksissä. Pohjois-Karjalan rajavartiostossa tehdyssä tutkimuksessa rajavartiomiehet pitivät *luotettavuutta* yksimielisesti tärkeimpänä kolmesta – ja osa kyseenalaisti, ovatko ammattitaito ja yhteistyökyky ylipäättään arvoja siinä merkityksessä kuin he arvon ymmärtävät^[8].

Kolme rakenteellista syytä selittää laitoksen vähäeleisyyttä.

Ensiksi: vuosikymmenten julkisuuskielto. Sotien jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivat äärimmäisen herkat, eikä rajalta saanut kuulua uutisia. Laitos toimi valtion ylimmän johdon ohjeiden mukaisesti ja vaiken – ja syntyi myytti ”salavartiolaiksesta”^[9]. Kokonainen sukupolvi kasvoi organisaatiossa, jossa näkyminen oli riski eikä ansio. Sellaisessa ei kehity esiintymisen kulttuuria.

Toiseksi: työ on paikallista ja pysyvää. Rajavartioasema ei ole ohikulkupaikka. Sama mies kohtaa saman ihmisen uudelleen, ja hänen lapsensa käyvät samaa koulua. Ylimielisyyden hinta lankeaa maksettavaksi

samassa kylässä. Tämä on institutionaalisesti sama mekanismi kuin luvun 7 aritmetiikka, mutta henkilökohtaisena.

Kolmanneksi: sama puku merkitsee sekä tarkastusta että apua. Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksesta ja osallistuu pelastus- ja avustustehtäviin. Kansalaisen kohtaaminen virkapuvun kanssa on yhtä usein pelastautuminen kuin tarkastus. **Organisaatio, joka pelastaa, ei voi rakentaa auktoriteettiaan pelolle** – ja tämä erottaa sen useimmista pelkästään valvovista viranomaisista.

5. Toimivalta ja sen rakenne

Siirrytään konkretiaan. Kalastuksenvalvonta on hyvä esimerkkitapaus kolmesta syystä: julkista valtaa käyttää siinä myös muu kuin viranomainen, lainsäädäntöä uudistettiin nimenomaan ylilyöntien vuoksi, ja toiminta tapahtuu maastossa ilman todistajia.

Kalastusta valvovat sekä viranomaiset (poliisi, Rajavartiolaitos, kalatalousviranomainen, Metsähallituksen erävalvonta, Tulli) että **kalastuksenvalvojat, jotka eivät ole viranomaisia mutta käyttävät julkista valtaa virkavastuulla** ja noudattavat hallintolakia, julkisuuslakia ja kielilakia^[10].

Toimivalta syntyy kahdesta erillisestä asiakirjasta: elinvoimakeskuksen hyväksynnästä, joka edellyttää hyväksyntä koetta sekä rehellisyyttä, luotettavuutta ja henkilökohtaista sopivuutta, sekä erillisestä valtuutuksesta, joka määrää alueen^[11,12]. Molemmat on esitettävä pyydetessä, ja valvojan on käytettävä näkyvää tunnusta^[12,13].

Saaliintarkastusoikeus *ei* ole pakkokeinolain mukaista etsintää, ja sitä voidaan käyttää ilman konkreettista rikosepäilyä^[14]. Juuri siksi tavan merkitys kasvaa: kun kynnys toimenpiteeseen on matala, ainoa jäljelle jäävä suoja on se, että toimenpide tehdään asiallisesti.

Vuoden 2012 uudistus ja sen opetus

Ennen uudistusta valvojaksi kelpasi kuka tahansa. Ylilyönnit dokumentoitiin: yhdessä tapauksessa valvoja otti veneen hinaukseen, toisessa telttailijat häädettiin rannalta ilman todistetta kalastuksesta. Kansalaisten valitukset kiinnittivät huomiota oikeusministeriössä, joka halusi määritellä valvojan oikeudet ja velvollisuudet tarkkarajaisesti^[15].

Uudistus teki kaksi asiaa yhtä aikaa.

Mitä laajennettiin	Mitä rajattiin
Oikeus antaa huomautus	Koulutusvaatimus ja koe
Oikeus antaa näyttömääräys	Kelpoisuusvaatimukset
Mahdollisuus luopua toimenpiteestä	Viranomaisen hyväksyntä; toimivalta valtuutuksen alueeseen
	Vesialueen omistajan omien oikeuksien supistaminen
	Viranomaisvalvonta valvojiin; tapahtumailmoitusvelvollisuus

Taulukko 2. Uudistuksen kaksi samanaikaista suuntaa^[16,12].

Opetus on vastoin julkisen keskustelun oletusta. Valtuudet ja oikeusturva eivät ole vastakkaisia, jos laajennus tapahtuu *lievempään* suuntaan. Huomautus, näyttömääräys ja toimenpiteestä luopuminen ovat kaikki keinoja hoitaa tilanne kevyemmin. Mutta harkintavaltaa valita lievempi keino ei voi antaa kenelle tahansa, koska sen väärinkäyttö on yhtä helppoa kuin oikea käyttö. **Lievemmän keinon salliminen edellyttää osaamisen ja vastuun varmistamista – ei toisin päin.**

6. Viisi periaatetta, jotka koskevat myös venettä

Hallintolain 6 §:ään on koottu hallinnon viisi oikeusperiaatetta, jotka ovat samalla harkintavallan rajoitusperiaatteita^[17,18].

Kirjallisuudessa niitä käsitellään lähes yksinomaan päätöksenteon yhteydessä. Ne koskevat kuitenkin kaikkea julkisen vallan käyttöä – myös sitä mitä tapahtuu järvellä, kun kaksi venettä on vastakkain eikä ketään muuta ole paikalla.

Periaate	Sisältö	Mitä tarkoittaa kentällä
Yhdenvertaisuus	Tasapuolinen, johdonmukainen, syrjimätön kohdeltu	Naapurua ei kohdella eri tavoin kuin vierasta – kumpaankaan suuntaan
Tarkoitussidonnaisuus	Toimivaltaa vain lain mukaisiin tarkoituksiin	Tarkastus tehdään valvomiseksi, ei riidan ratkaisemiseksi tai aseman osoittamiseksi
Objektiviteetti	Asiallinen ja puolueeton toiminta	Oma intressi on este, ei etu
Suhteellisuus	Keinot mitoitettava; ei puututa enempää kuin on välttämätöntä	Jos huomautus riittää, käytetään huomautusta
Luottamuksensuoja	Oikeus luottaa toiminnan virheettömyyteen ja käytännön pysyvyyteen	Sama menettely tänään kuin viime kesänä

Taulukko 3. Hallintolain 6 §:n periaatteet sovellettuna valvontakohtaamiseen^[17,18,19].

Suhteellisuusperiaate on kentällä tärkein, koska se on ainoa joka kertoo mitä ei pidä tehdä vaikka saisi. Toimivaltuus antaa ylärajan; suhteellisuusperiaate velvoittaa jäämään sen alle aina kun kevyempi keino riittää.

Ja virkavastuu kohdistuu menettelyyn, ei lopputulokseen. Valvoja ei vastaa siitä ettei löytänyt rikkomusta. Hän vastaa siitä, miten toimi^[20].

7. Välihuomautus: esivalta lähetettiin Seiskariin

Ennen kuin siirrytään aritmetiikkaan, kannattaa käydä katsomassa yksi historiallinen tapaus, jossa se testattiin puhtaimmillaan.

Seiskari oli itäisen Suomenlahden ulkosaari, oma kuntansa vuodesta 1903, noin 850 asukasta ja kolme kylää^[27,28]. Kun Suomi itsenäistyi, yhteys Pietariin katkesi. Rannikkopurjehdus ja kalastus eivät enää elätäneet, ja tilalle tuli kieltolain avaama uusi elinkeino: pirtun salakuljetus^[29].

Mittakaava ei ollut vaatimaton. Pelkästään viidestä laivasta purettiin kesällä 1927 Koiviston ja Seiskarin välisellä merialueella noin miljoona litraa^[30].

Saarelaiset olivat taitavia merenkävijöitä ja heillä oli hyvät yhteydet Viroon. Kyse ei ollut yksittäisistä rikollisista vaan yhteisöstä, jonka toimintatavoilla oli pitkät perinteet: laivat ja verkot omistettiin suvun kesken yhdessä, ja niin omistettiin myös pirtuveneet^[29].

Ja tähän lähetettiin esivalta.

Tulos on kirjattu, ja se on tässä katsauksessa käsitellyn asian ehkä puhtain mahdollinen havainnollistus. Tietokirjailija Juha Ylimaunun mukaan valituksia tuli siitä, että **saaren poliisi ja pappi intoutuivat salakuljetuksesta niin paljon, ettei pappi joutanut sunnuntaisin pitämään kirkonmenoja**^[31].

Naapurisaarella asetelma näkyi toisin päin. Suursaaren nimismies ilmoitti maaherralle jo vuonna 1920 salakuljetuksen lisääntyvän ja pyysi tullimiehille nopeakulkuista moottorivenettä valvonnan tehostamiseksi. Käytännössä se ei auttanut: salakuljettajat suojelivat kumppaneitaan niin, ettei lainvastaisia tekoja ollut juuri mahdollista saada selville, ellei virkamies sattunut paikalle juuri oikealla hetkellä. Ajan asennetta kuvaa muistiin merkitty sanonta *”hyvä juttu, mutta älä tunnusta”* – ja se, että saarella oli tosiasiassa oma lakinsa, jonka mukaan riita-asiat ratkaistiin^[32].

Kolme havaintoa, joista kaksi on vakavia.

Ensiksi: valvoja ei tuo legitimizeettiä mukanaan. Se on jotain, jonka yhteisö joko antaa tai ei anna. Virkanimitys, virkapuku ja moottorivene eivät sitä tuota.

Toiseksi: kun koko yhteisön toimeentulo on rajan toisella puolella, esivallan lähettäminen ei siirrä rajaa vaan esivallan. Tämä ei ole moraalinen huomautus vaan mekaaninen. Yksi ihminen ei muuta kahdeksansadan ihmisen taloutta; kahdeksansataa ihmistä muuttaa yhden ihmisen käsityksen siitä, mikä on kohtuullista.

Ja kolmanneksi: Seiskarissa esivalta ei epäonnistunut siksi, että sen valtuudet olisivat olleet liian kapeat. Se epäonnistui siksi, että sillä ei ollut ketään puolellaan. Valtuuksien lisääminen ei olisi auttanut lainkaan – ja se on tarkalleen se johtopäätös, jota seuraava luku käsittelee vakavalla naamalla.

Sivuhuomautus, joka kuuluu tähän sarjaan: Seiskarilla oli myös oma koirakantansa. Ulkosaarten hyljekoirat elivät saarilla vapaina ja lisääntyivät luonnonmukaisesti, ja Seiskarin sekä Lavansaaren koirat olivat väriykseltään ja kooltaan kirjavampia kuin Suursaaren ja Tytärsaaren karjalankarhukoira muistuttavat. Perimätiedon mukaan Seiskarista vietiin koiria 1930-luvulla Vakka-Suomeen, ja niistä polveutuu nykyinen seiskarinkoirakanta^[33]. Saarelaisten omat koirat siis selvisivät historiasta paremmin kuin saarelle lähetetty esivalta.

8. Kolmesataa yhtä vastaan

Kuvittele järvi, jolla kalastaa kolmesataa ihmistä. Valvoja on yksi. Tämä ei ole kärjistys vaan valvonnan tavanomainen mittasuhte, ja se pätee liikennevalvontaan, verotukseen ja elintarvikevalvontaan yhtä lailla.

Neljä seurausta.

1. Noudattaminen on pääosin vapaaehtoista. Jos se perustuisi kiinnijäämisriskiin, riski olisi useimmilla toimialoilla liian pieni ohjaamaan käyttäytymistä. Se että säännöt toimivat, tarkoittaa että ihmiset pitävät niitä kohtuullisina.

2. Legitimiteetti on tuotantotekijä, ei pehmeä arvo. Valvonnan tehokkuus ei riipu tarkastusten määrästä vaan siitä, hyväksytäänkö valvonta.

3. Havaintokyky tulee valvottavilta. Yksi valvoja näkee sen mitä ehtii; kolmesataa muuta näkee kaiken loput. Valvonnan tosiasiallinen kattavuus riippuu siitä, ilmoittavatko he.

4. Epäasiallinen kohtaaminen maksaa enemmän kuin tuottaa. Kymmenen kohteliasta tarkastusta ei näy missään; yksi ylimielinen kertautuu. Se ei menetä yhtä ihmistä vaan hänen verkostonsa.

Johtopäätös on epäintuitiivinen mutta suoraviivainen: valvonnan tärkein tuote ei ole seuraamus vaan halukkuus kertoa.

Sama rakenne on tuttu yrityksen sisältä. Laadunvalvonta, joka koetaan syyllistäväksi, lakkaa saamasta poikkeamailmoituksia – ja poikkeamien määrä ”laskee”. Mittari näyttää paranemista silloin kun järjestelmä on juuri sokeutunut.

9. Poliisi 2026: mikä on kriisissä ja mikä ei

Poliisin ympärillä käydään keskustelua, jossa sana kriisi esiintyy usein. Se kannattaa purkaa osiin, koska osat menevät eri suuntiin.

Luottamuksen taso ei ole kriisissä. Poliisibarometrin mukaan 91–92 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon, ja taso on pysynyt vakaana pitkään^[21,22]. Tärkeimmiksi luottamuksen syiksi vastaajat nimeävät kokemuksen asiallisesta toimintatavasta ja oikeudenmukaisuudesta^[21].

Eivätkä kohut ole sitä juuri liikuttaneet. Tutkimusjohtaja Juha Kääriäisen mukaan vahva luottamus poliisiin on pohjoismainen ilmiö, johon yksittäiset skandaalit eivät vaikuta; kyse on laajemmasta ja syvemmästä ilmiöstä^[23]. Poliisioikeuden dosentti Henri Rikander on esittänyt vielä terävämmän havainnon: tutkimustietoa on myös siitä, että luottamus poliisiin on *kasvanut* tilanteissa, joissa korkeimpiin poliisiviranomaisiin on kohdistunut rikosepäilyjä^[24].

Tämä on aluksi vastoin intuitiota, mutta selitys on rakenteellinen: **kun järjestelmä osoittaa tutkivansa myös omansa, se todistaa toimivansa.** Skandaali on tällöin näyttö vastuumekanismin olemassaolosta eikä sen puuttumisesta.

Rakenne onkin muuttunut tähän suuntaan. Lokakuusta 2024 alkaen poliisirikosasiat käsitellään keskitetysti valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikössä ja keskusrikospoliisin poliisirikosryhmässä; esitutkintaa johtaa aina syyttäjä, ei poliisi^[25,26].

Kolme asiaa on kuitenkin syytä ottaa vakavasti.

Ensimmäinen: kokonaisluku peittää jakauman. Barometrin mukaan luottamus on laajaa eri väestöryhmissä eikä eroja ole iän, sukupuolen tai koulutuksen mukaan – mutta pienituloisilla se on 87 prosenttia ja työttömillä 77^[21]. Ero yleiseen tasoon on 14 prosenttiyksikköä.

Tämä ei ole pieni yksityiskohta vaan luvun 7 aritmetiikan ydin. **Legitimiteetti on ohuin siinä ryhmässä,**

joka kohtaa valvontaa eniten – ja juuri siitä ryhmästä havaintokyky ja ilmoitusalttius joko tulee tai ei tule.

Toinen: maalittaminen kääntää asetelman. Elokuussa 2026 tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeen siinä osallisena ollut poliisi joutui laajan maalittamisen kohteeksi; hänen kuvaansa ja osoitettaan jaettiin sosiaalisessa mediassa^[24]. Klassinen huoli valvontavallasta koskee virkamiestä kansalaista vastaan. Tässä on kyse päinvastaisesta: joukosta yksittäistä virkamiestä vastaan.

Molemmat rapauttavat samaa asiaa. Virkamies, joka pelkää henkilökohtaisia seurauksia, tekee varmuuden vuoksi vähemmän – ja se näkyy ensimmäisenä juuri harkinnanvaraisissa, lievemmissä keinoissa, jotka luvun 5 mukaan ovat suhteellisuusperiaatteen käytännön toteutus.

Kolmas: resurssi on luottamuksen mainittu heikentäjä. Barometrissa luottamusta heikensivät poliisin vähäisiksi koetut resurssit^[21]. Tämä sitoo luvun 7 aritmetiikkaan suoraan: kansalainen, joka ei saa apua kun soittaa, oppii ettei kannata soittaa.

10. Miten asia näkyy arjessa

Hallintokulttuuri ei ole abstraktio. Se on sarja pieniä, tarkistettavia asioita, ja seuraava luettelo on tarkoituksella arkinen.

- **Kuka tahansa voi kannella maksutta** oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, ja asiaan on vastattava. Kantelu ei edellytä asianosaisuutta eikä juristia.
- **Poliisirikoksia tutkii syyttäjä**, ei poliisi itse.
- **Asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia**. Salassapito on poikkeus, joka on perusteltava – ei toisin päin.
- **Virkamies on tunnistettavissa**. Kalastuksenvallajalla on oltava näkyvä tunnus ja esitettävä kortti ja valtuutus pyydetäessä.
- **Titteliä ei käytetä puhuttelussa** eikä sinuttelu ole loukkaus.
- **Ministeri jonottaa**. Ei erillistä sisäänkäyntiä, ei saattuetta arkipäivänä.
- **Verotiedot ovat julkisia**, ministeristä alkaen.
- **Virkanimitysten hakuasiakirjat ovat julkisia**.
- **Liikennevalvonnassa ei tarjota eikä pyydetä**. Tavallinen suomalainen ei ole eläessään joutunut tilanteeseen, jossa lahjus olisi ratkaisu.
- **Esimiehen käsky ei ole puolustus**. Virkavastuu on henkilökohtainen.
- **Ja päätös on perusteltava** niin, että sen voi riitauttaa.

Yksikään näistä ei ole näyttävä. Yhdessä ne ovat koko asia. Ne kaikki ovat mekanismeja, jotka tekevät vallankäytöstä tarkistettavaa – ja tarkistettavuus on juuri se, mikä poistaa tarpeen esiintyä.

11. Mitä mitataan ja mitä ei

Kalastuksenvallajan on laadittava tapahtumailmoitus talteenotosta, huomautuksesta ja toimenpiteestä luopumisesta^[12]. Järjestelmä kirjaa siis toimenpiteet.

Se ei kirjaa kohtaamisia, joissa ei tehty toimenpidettä. Se ei kirjaa kohtaamisten laatua. Eikä se seuraa ilmoitusalttiutta – sitä muuttujaa, joka luvun 7 perusteella ratkaisee.

Ja mittari on tulkinnaltaan kaksisuuntainen. Toimenpiteiden lasku voi tarkoittaa parantunutta noudattamista, valvonnan hiipumista tai sitä, ettei kukaan enää ilmoita. Nämä kolme näyttävät tilastossa samalta.

Mitä voisi mitata ilman uutta lainsäädäntöä:

1. **Kohtaamisten kokonaismäärä**, ei vain toimenpiteisiin johtaneiden – antaa nimittäjän, jota nyt ei ole.
2. **Ilmoitusten määrä valvottavilta** ja sen kehitys. Lähin käytettävissä oleva legitimitetin mittari.

3. **Luottamuksen jakauma, ei vain taso.** Poliisibarometri jo tuottaa tämän; sitä vain ei käytetä johtamises-
sa. Työttömien 77 prosenttia on parempi tunnusluku kuin yleinen 91.

12. Rajoitteet

Katsaus on kirjoitettu johtamisen ja järjestelmäanalyysin näkökulmasta. Kirjoittaja ei ole juristi eikä historioitsija.

Luvut 2–4 ovat historiallisia tulkintoja julkisista yleislähteistä. Hallintokulttuurin selittäminen historialla on aina osittaista; Ruotsin ajan perintö, luterilainen virkakäsitys, myöhäinen kaupungistuminen ja pieni väestö vaikuttavat samaan suuntaan, eikä niiden osuuksia ole tässä eroteltu. Routavuosien merkitystä ei tule ymmärtää yksinään riittäväksi selitykseksi.

Vertailu venäläiseen hallintoperinteeseen käyttää ideaalityyppejä. Se ei ole väite nykyisestä Venäjästä eikä sen virkamiehistä yksilöinä.

Luvun 8 tulkinnot ovat kirjoittajan omia; siteeratut tutkijalausunnat on merkitty lähteineen eikä niitä tule lukea tämän katsauksen johtopäätöksinä.

Luvun 10 mittariehdotuksia ei ole arvioitu hallinnollisen kuormituksen tai tietosuojan kannalta.

Katsaus ei käsittele yksittäisiä tapauksia eikä ota kantaa vireillä oleviin asioihin.

13. Johtopäätökset

1. **Suomalainen virkamies ei pönötä, koska hänen auktoriteettinsa ei tule virasta vaan laista.** Auktoriteettia, joka on kirjoitettuna olemassa, ei tarvitse esittää.
2. **Perinne syntyi vastarinnasta.** Routavuosina lain noudattaminen oli hallitsijan mielivallan rajoittamis-
ta, ja siitä maksettiin viralla. Siksi laillisuus on täällä vallan rajoite eikä sen väline. Perinne on saavutus,
ei ominaisuus – ja se voidaan menettää.
3. **Rajavartiolaitoksen vähäeleisyydellä on kolme rakenteellista syytä:** vuosikymmenten julkisuuskiel-
to, työn paikallisuus ja se, että sama puku merkitsee sekä tarkastusta että pelastusta.
4. **Valtuuksien laajentaminen ja rajaaminen eivät ole vastakkaisia.** Lievemmän keinon salliminen edel-
lyttää osaamisen ja vastuun varmistamista.
5. **Suhteellisuusperiaate on kentällä tärkein,** koska se on ainoa joka kertoo mitä ei pidä tehdä vaikka
saisi. Ja virkavastuu kohdistuu menettelyyn, ei lopputulokseen.
6. **Valvonta lepää valvottavien varassa.** Yksi epäasiallinen kohtaaminen maksaa enemmän kuin kymme-
nen asiallista tuottaa.
7. **Poliisin osalta kriisissä ei ole luottamuksen taso vaan sen jakauma.** Yleinen luottamus on 91–92
prosenttia ja vakaa; työttömillä se on 77. Legitimiteetti on ohuin siellä, missä valtaa käytetään eniten –
ja juuri sieltä ilmoitusalttius joko tulee tai ei tule.
8. **Mitataan väärää asiaa.** Kirjataan toimenpiteet, koska ne on helppo laskea. Se muuttuja joka ratkaisee
jää mittaamatta, ja sen heikkeneminen näyttää tilastossa samalta kuin onnistuminen.

Tiivistettynä: valvoja on aina vähemmistössä, ja siksi valvonta lepää niiden varassa joita valvotaan. Suoma-
lainen hallintokulttuuri on rakennettu tälle – ei jalomielisyydestä vaan siksi, että täällä opittiin sata vuotta
sitten kantapään kautta, mistä virkamiehen valta tulee ja mistä se ei tule. Toimivaltuus kertoo mitä saa
tehdä; suhteellisuusperiaate kertoo milloin kannattaa tehdä vähemmän. Ja se, kumpi joukko on lopulta
isompi – valvojat vai ne jotka soittavat – ratkaistaan jokaisessa kohtaamisessa erikseen.

Lähteet

- [1] Helmikuun manifesti 15.2.1899 ja routavuosien alku; historian tutkimuksen käsitteistön muutos (Jussila, Klinge, Polvinen, Ra-
sila).

- [2] Wikipedia: Perustuslailliset – laillisuuskanta, passiivinen vastarinta, virkamiesten eroaminen ja erottaminen.
- [3] Bobrikovin diktaattorin valtuudet; vangitsemiset, karkotukset, viroista erottamiset, lehtien lakkauttamiset.
- [4] Suuri adressi 1899, 522 931 allekirjoitusta.
- [5] K. Tuori: Kriisit ja oikeus – valtiorikosoikeudet 1918 ja legalismin murtuminen sisällissodan jälkeen.
- [6] Rajavartiolaitos: historia – valtioneuvoston päätös 21.3.1919.
- [7] Rajavartiolaitos: arvot ja eettinen säännöstö (ammattitaito, luotettavuus, yhteistyökyky).
- [8] Doria: Erilaiset vaatheet – yhteiset aatteet? Käsitteitä Rajavartiolaitoksen arvoista Pohjois-Karjalan rajavartiolaitos (luotettavuus tärkeimmäksi arvioitu arvo).
- [9] Rajan Perinneyhdistys: sotien jälkeinen julkisuuskielto ja ”salavartiolaitoksen” myytti.
- [10] Etelä-Karjalan kalatalouskeskus: kalastuksenvalvojan asema, virkavastuu ja sovellettavat lait.
- [11] Kalatalouden Keskusliitto (ahven.net): kelpoisuusvaatimukset ja koe.
- [12] Elinvoimakeskus: valvojakortti, valtuutus, tapahtumailmoitusvelvollisuus.
- [13] Kalastuslaki 103 ja 107 §; MMM:n asetus kalastuksenvalvonnasta (1577/2015).
- [14] Laki24: saaliintarkastusoikeus; ero pakkokeinolain mukaiseen etsintään.
- [15] Yle 2017: valvonnan uudistuksen tausta; maallikkovalvojen ylilyönnit (MMM, ylitarkastaja Jouni Tammi).
- [16] HE 271/2010 vp: kalastuslain muuttaminen – toimivaltuuksien määrittely, koulutusvaatimus, huomautus, näyttömääräys, toimenpiteestä luopuminen.
- [17] Hallintolaki (434/2003) 6 §.
- [18] Kuntaliitto: hyvän hallinnon perusteet.
- [19] O. Mäenpää: Hallinto-oikeus – oikeusperiaatteet harkintavallan rajoitusperiaatteina.
- [20] Rikoslaki 40 luku: virkarikokset.
- [21] Valtioneuvosto / sisäministeriö: Poliisi-barometri – luottamus 91 %, pienituloiset 87 %, työttömät 77 %; luottamuksen syyt ja heikentäjät.
- [22] Valtioneuvosto 2025: luottamus poliisiin pysynyt korkealla (92 %).
- [23] Apu: haastattelu, tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti – luottamus pohjoismaisena ilmiönä.
- [24] Yle 11.8.2026: poliisiylitarkastaja Ari Järveläinen ja dosentti Henri Rikander A-studiossa; maalittamistapaus.
- [25] Syyttäjälaitos: poliisirikosasioiden tutkintajärjestelyt uudistuivat 1.10.2024.
- [26] Esitutkintalaki 2 luku 4 §; VKS:2024:1.
- [27] Suomenmaa V (1923) / postileimat.com: Seiskarin kunta, asukasmäärä 848 (1921), kolme kylää, nimismiespiiri.
- [28] Seiskari-seura: saaren historia, elinkeinot ja kylät.
- [29] Yle Oppiminen: Kieltolaki ja viinan salakuljetusralli – Seiskari salakuljetuksen keskuksena, yhteisöllinen omistus, yhteydet Viroon.
- [30] Seura: kieltolain aikainen pirtunsalakuljetus itäisellä Suomenlahdella; kesä 1927, n. miljoona litraa Koiviston ja Seiskarin väliltä.
- [31] Yle 2023: tietokirjailija Juha Ylimaunun haastattelu – valitukset saaren poliisiin ja papin osallistumisesta salakuljetukseen.
- [32] USAsuomeksi-kulttuurikatsaus / S. Peltola: Suursaari menneinä aikoina – nimismiehen ilmoitus maaherralle 1920, moottorivenepyyntö, ”hyvä juttu, mutta älä tunnusta”.
- [33] Koirien maailma: seiskarinkoira ja ulkosaarten hyljekoirakannat.

Taustasta. Tämä katsaus on RAJAMAA-sarjan taustatyötä. Sarjan kolmas osa sisältää kohtauksen, jossa eläkkeellä oleva rajavartija kohtaa kalastuksenvalvojan järvellä ja sanoo ääneen sen, mikä tässä on laskettu: valvojia on yksi, valvottavia kolmesataa, ja jokainen kohtaaminen ratkaisee kumpi joukko on isompi.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Asepalveluksensa hän suoritti rajavartiolaitoksessa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Se ei ole oikeudellista neuvontaa.